

**PGM**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTA MARIA – RS

O **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA**, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de sua Procuradora signatária, vem, respeitosamente, dizer e requerer o que segue.

A Resolução 547 do CNJ determina, no art. 1º, § 1º, que as execuções de valor inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) serão extintas em processos me que não há movimentação útil, com a localização de bens penhoráveis e/ou citação da parte executada, conforme a seguir:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Desse modo, verifica-se que em diligências realizadas, localizou-se inúmeros veículos de propriedade da parte executada, conforme documentação anexa. Dessa forma, verifica-se que não se aplica a Resolução nº 547 do CNJ no caso concreto, haja vista que possui bens penhoráveis em seu nome.

Outrossim, requer o regular prosseguimento do feito com a expedição de mandado de penhora e avaliação e intimação sobre o veículo de propriedade da parte



PGM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

executada (doc. Anexo) –IGD 3670 – FORD FIESTA, 1997/1997, avaliação pela TABELA FIPE anexa.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Santa Maria, data indicada eletronicamente.

FABIANA BRASIL ESBICK

Procuradora do Município
Mat. 14545-9 - OAB/RS 83.661